

1503321-22.2019.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de nulidade de sentença condenatória por entender haver violação ao princípio da identidade física do juiz. Alegação de que o juiz que presidiu a instrução encontrava-se no gozo de férias no momento de prolação da sentença. Sem razão. Ausência de provas nesse sentido. Sentença assinada pelo próprio juiz que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503321-22.2019.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503321-22.2019.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2288262/2019 - DEL.POL.UBATUBA, 4757273 - DEL.POL.UBATUBA, 3992/19/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2288262 - DEL.POL.UBATUBA, 3992/19/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2288262 - DEL.POL.UBATUBA, 3992/19/304 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de VAGNER DOS SANTOS denunciado como incurso no crime do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Isso porque, conforme se extrai da denúncia, o réu, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo contra a vítima Gustavo Willian Santos, subtraiu para proveito próprio uma bolsa, um celular e a quantia de R\$ 800,00, pertencente à empresa vítima "G E Santos Siderurgicos-ME", nome fantasia Ferro Via. Segundo o apurado, no dia dos fatos o réu se dirigiu à empresa "Ferro Via" e ingressou no local, onde se deparou com o proprietário Gustavo e, mediante exibição de arma de fogo, anunciou o roubo. Ato contínuo, o réu subtraiu uma bolsa, um celular e a

quantia de R\$ 800,00 e evadiu-se. Ocorre que, no dia 27 de setembro de 2019, o réu foi capturado por policiais militares pela prática de outro roubo (vide B.O. de fls. 07/11). Como ele já era suspeito de ter perpetrado o roubo em questão (por conta das características mencionadas pela vítima), a vítima Gustavo foi chamada a realizar o reconhecimento pessoal, que resultou positivo (fls. 06). Auto de reconhecimento de pessoa (fls. 06). Auto de avaliação indireta (fls. 39). Denúncia (fls. 46/50). Recebimento da denúncia com decretação da prisão preventiva (fls. 54/57). Folha de antecedentes (fls. 73/80). Mandado de prisão cumprido em 01/09/2020 (fls. 81/83). Citação do réu (fl. 87). Resposta à acusação (fls. 93/94). Termo de audiência, momento no qual foi ouvida a vítima e interrogado o réu (fls. 137/138). Requerimento de produção de prova feito pela Defesa (fls. 141). Certidão de distribuição criminal (fls. 146/147). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da produção da prova diante da preclusão e apresentou as alegações finais na forma de memoriais pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 150/152). Alegações Finais na forma de Memoriais da Defesa requerendo o reconhecimento da nulidade diante da não apreciação da produção de prova e a consequente absolvição do réu (fls. 156/157).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ab initio, passo ao julgamento da presente demanda, na medida em que o MM. Juiz que encerrou a instrução se encontra em gozo de férias. Afirmo que não há que se falar em ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Ainda que o referido princípio tenha sido adotado no Processo Penal a partir da edição da Lei nº 11.719/2008, na redação do art. 399, § 2º, do CPP ("O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença"), no presente caso, todo o corpo probatório está presente nos autos, inclusive a inquirição da vítima e interrogatório do réu.

Outrossim, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que: HABEAS CORPUS preventivo com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de nulidade de sentença condenatória por entender haver violação ao princípio da identidade física do juiz. Alegação de que o juiz que presidiu a instrução encontrava-se no gozo de férias no momento de prolação da sentença. Sem razão. Ausência de provas nesse sentido. Sentença assinada pelo próprio juiz que conduziu a instrução, gozando de presunção de veracidade. Ainda que se encontrasse no gozo de férias, nada impediria que fosse prolatada por juiz substituto. Princípio da identidade física do juiz não deve ser entendido de maneira absoluta, devendo ser mitigado em prol do princípio da celeridade processual. No mais, a via eleita mostra-se inadequada, porquanto exige conjunto probatório que extrapola os estreitos limites do writ. Questão que deve ser debatida em sede de apelação. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus 2196451-71.2017.8.26.0000; Relator(a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017). (grifo nosso).

Ademais, entende a doutrina mais recente, ao comentar sobre a revogação, pelo novo Código de Processo Civil, das exceções que serviam de base para afastamento da vinculação na esfera processual penal:

"A despeito de o art. 132 do CPC estar na iminência de ser revogado pelo novo CPC, que não contempla o princípio da identidade física do juiz, é evidente que, em qualquer ressalva outrora listada pelo referido dispositivo, cessa a competência do magistrado instrutor para o julgamento do feito. (...) Por consequência, sob pena de se admitir que um princípio com status de lei ordinária - identidade física do juiz (CPP, art. 399, §2º) -, possa se sobrepor a um princípio com envergadura constitucional - juiz natural (CF, art. 5º, incisos XXXVII e LIII) -, não se pode admitir que um juiz que deixou de ter competência para o julgamento do processo em virtude de afastamento legal, logo, incompetente, seja compelido a julgar o feito pelo simples fato de ter presidido a instrução probatória." (BRASILEIRO, Renato. Código de Processo Penal Comentado, 1ª Ed., p. 1102).

Portanto, considerando que tal princípio não deve obstar a atividade jurisdicional, passo à análise da preliminar a do mérito.

A Defesa, após o encerramento da audiência de instrução e julgamento, requereu nova

diligência, qual seja, a oficialização ao Departamento de Estradas de Rodagem DER, para que forneçam imagens da câmera instalada no quilômetro 93 da Rodovia Oswaldo Cruz relativas aos dias 22/08/2019 e 22/09/2019.

Sem embargo, o pleito da Defesa não merece deferimento.

O art. 402 do Código de Processo Penal diz que:

Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

Conforme ensinamentos de Renato Brasileiro, o requerimento de novas diligências deve ser realizado por ocasião da audiência de instrução e julgamento:

Antes da reforma processual de 2008, a fase do procedimento comum conhecida como fase de diligências estava prevista no art. 499 do CPP. Este artigo foi expressamente revogado pela Lei n. 11.719/08, sendo que o momento para o requerimento de diligências passou a ser regulamentado pelo vigente art. 402 do CPP. São duas as mudanças importantes trazidas pela reforma processual de 2008: a) antes, o requerimento de diligências correspondia a uma fase autônoma do procedimento: por isso, as partes tinham vista dos autos por 24 (vinte e quatro) horas após terminada a inquirição das testemunhas. Com a reforma processual, o requerimento de diligências deverá ser feito na própria audiência. (Código de Processo Penal Comentado – Renato Brasileiro – 2ª edição – 2017 – p. 1130/1131). Assim sendo, como o pedido de nova diligência foi peticionado pela Defesa após o encerramento da audiência de instrução, o referido pedido está PRECLUSO.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

Insta, a priori, reproduzir a prova oral coletada em juízo.

A vítima Gustavo narrou que o réu se aproximou do local onde estava de bicicleta e estava vestido com uma blusa com o capuz na cabeça, além de um boné por cima do capuz. O réu estava armado. O réu entrou em seu estabelecimento e pediu uma sacola. Quando sua funcionária lhe entregou a sacola, o réu sacou a arma e anunciou o roubo. O réu subtraiu uma quantia em dinheiro do caixa, um celular e a bolsa de sua funcionária. No momento do roubo conseguiu visualizar o rosto do réu.

Aproximadamente 10 a 15 dias após o roubo a polícia foi até sua loja e o levou para a delegacia para que fizesse o reconhecimento. O reconhecimento do réu foi pessoal. Tem certeza absoluta de que o réu foi o autor do roubo. Os objetos subtraídos não foram recuperados. Reconheceu o réu durante a audiência.

Interrogado, o réu Vagner disse que não foi o autor do roubo. Disse que não foi levado para ser reconhecido.

Passo à análise do crime imputado ao réu.

A materialidade do roubo majorado vem consubstanciada no Auto de avaliação indireta (fls. 39).

A autoria do réu Vagner foi demonstrada pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 06) e pelas declarações da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A versão exculpatória do réu não merece guarida.

Isso porque a vítima Gustavo, em juízo, narrou o modus operandi do réu. Disse que no dia dos fatos estava em sua loja quando o réu entrou, pediu uma sacola, sacou uma arma e anunciou o roubo, ocasião na qual subtraiu uma quantia em dinheiro do caixa, um celular e a bolsa de sua funcionária. Gustavo também afirmou que, após aproximadamente 10 dias, foi levado por policiais até a delegacia de polícia e reconheceu o réu pessoalmente. Disse ter certeza de que o réu foi o autor do roubo, inclusive reconheceu o réu durante a audiência.

O aludido reconhecimento é comprovado pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 06). Saliento que o reconhecimento seguiu o procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que o reconhecedor Gustavo (ora vítima) descreveu os sinais característicos da pessoa a ser reconhecida (ora réu) e, em seguida, em local onde se encontravam várias pessoas, dentre elas o réu Vagner que foi imediatamente apontado por Gustavo como a pessoa que cometeu o delito de roubo em seu estabelecimento comercial.

Assim, a versão apresentada pela vítima, em juízo, há de prevalecer, dada a

coerência e a riqueza de detalhes com que foi prestada, sendo uníssona com a versão apresentada na fase inquisitorial.

Aponte-se que em delitos como o de roubo, a palavra da vítima, no caso pessoa idônea e que desconhecia o réu antes dos fatos, se reveste de especial importância, consoante o acórdão emanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "A palavra do ofendido, evidentemente, merece crédito, no confronto com a do réu, não sendo preciso citar a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexistente motivo para infundada incriminação a inocente". (Apelação nº 0057853-07.2006.8.26.0050, rel. Des. Sérgio Coelho, j. em 05.05.2011 TJ/SP).

A incidência da causa de aumento de pena prevista no §2º-A, incisos I, do artigo 157 do Código Penal é solução de rigor, pois não há dúvida de que o delito em epígrafe foi praticado mediante violência e grave ameaça, exercida por arma de fogo, conforme relatado pela vítima Gustavo.

Acerca da validade da palavra da vítima para fins de reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, não havendo necessidade da apreensão e perícia da arma, observe-se o excerto de decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, é prescindível a apreensão e perícia na arma, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo, como, in casu, o testemunho da vítima (STJ, HC 289.961/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6º T., DJe 21/05/2015).

Assim sendo, incontestemente autoria e materialidade do delito, a condenação do réu Vagner pelo crime previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal é medida de rigor.

Formada a culpa, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase a pena comporta exasperação diante dos maus antecedentes do réu, uma vez que possui condenação transitada em julgado pelo crime de roubo (fls. 146/147). Assim, majoro a pena em 1/6 para fixá-la em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, pela incidência da causa de aumento de pena prevista no §2-A, I, do artigo 157, do Código Penal, conforme os elementos de prova coligidos nos autos, majoro a pena em 2/3. Portanto, a pena será fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, fixadas no patamar mínimo legal.

Considerada a quantidade de pena aplicada, o regime legal para início de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do art. 33, §2º, 'a', do Código Penal. Inviável também a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois o réu descumpre todas as exigências previstas no art. 44, caput, I, do Código Penal, uma vez que praticou o crime com grave ameaça à pessoa e a pena fixada foi maior de 04 anos.

Por fim, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR o réu VAGNER DOS SANTOS à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, fixadas no patamar mínimo legal, pela autoria do crime do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Mantenho a prisão preventiva do réu Vagner, uma vez que permanecem presentes os fundamentos constantes da r. decisão que a decretou. Acrescente-se àqueles argumentos a gravidade concreta da ação praticada, exposta detalhadamente linhas acima, mais precisamente na motivação da escolha do regime inicial fechado.

Transitada em julgado a presente, expeçam-se as comunicações necessárias e anote-se o quanto baste, seguindo-se arquivamento dos autos com as cautelas de estilo.

Custas pelo sentenciado, na forma do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº. 11.608/03.

Publique-se e Intimem-se.

Ubatuba, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA